

## **과태료의 부과기준** (제49조 관련)

### 1. 일반기준

가. 하나의 행위가 둘 이상의 위반행위에 해당하는 경우에는 그 중 무거운 과태료의 부과기준에 따른다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(나목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 것으로 인정되는 경우
- 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

마. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 늘릴 수 있다. 다만, 법 제94조에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 이용객 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- 2) 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 3회를 초과하여 받은 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 늘릴 필

요가 있다고 인정되는 경우

## 2. 개별기준

| 위반행위                                                                                                                                             | 근거 법조문         | 과태료 금액(만원) |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                  |                | 1회         | 2회       | 3회 이상     |
| 가. 법 제8조를 위반하여 운임·요금<br>을 신고하지 않은 경우                                                                                                             | 법 제94조제1항제1호   | 500        | 750      | 1,000     |
| 나. 법 제8조제6항을 위반하여 어린<br>아이의 운임을 받은 경우                                                                                                            | 법 제94조제2항제1호   | 5          | 10       | 10        |
| 다. 법 제15조제1항(법 제35조와 제<br>48조에서 준용하는 경우를 포함하<br>다)에 따른 상속 신고를 하지 않은<br>경우                                                                        | 법 제94조제1항제2호   | 500        | 750      | 1,000     |
| 라. 법 제17조를 위반하여 사업용 자<br>동차의 표시를 하지 않은 경우                                                                                                        | 법 제94조제2항제2호   | 10         | 15       | 20        |
| 마. 법 제19조에 따른 사고 시의 조<br>치 또는 보고를 하지 않거나 거짓<br>보고를 한 경우<br>1) 법 제19조제1항에 따른 사고 시<br>의 조치를 하지 않은 경우<br>2) 법 제19조제2항에 따른 보고를<br>하지 않거나 거짓 보고를 한 경우 | 법 제94조제2항제3호   | 50<br>20   | 75<br>30 | 100<br>50 |
| 바. 법 제21조제1항을 위반하여 운수<br>종사자로부터 운송수익금의 전액을<br>납부받지 않은 경우                                                                                         | 법 제94조제1항제3호   | 500        | 1,000    | 1,000     |
| 사. 법 제21조제6항을 위반하여 좌석<br>안전띠가 정상적으로 작동될 수 있<br>는 상태를 유지하지 않은 경우                                                                                  | 법 제94조제3항제1호   | 20         | 30       | 50        |
| 아. 법 제21조제7항을 위반하여 운수<br>종사자에게 여객의 좌석안전띠 착<br>용에 관한 교육을 실시하지 않은<br>경우                                                                            | 법 제94조제3항제2호   | 20         | 30       | 50        |
| 자. 정당한 사유 없이 제21조제9항을<br>위반하여 교통안전정보의 제공을 거<br>부하거나 거짓의 정보를 제공한 경<br>우                                                                           | 법 제94조제3항제3호   | 20         | 30       | 50        |
| 차. 노선 여객자동차운송사업자 및 전<br>세버스운송사업자가 법 제21조제11                                                                                                      | 법 제94조제1항제3호의2 | 50         | 75       | 100       |

|                                                                                                                                               |                    |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|-----|
| 항에 따른 운수종사자의 휴식시간<br>보장에 관한 의무를 위반한 경우                                                                                                        |                    |    |    |     |
| 카. 법 제22조제1항제1호 및 제2호<br>를 위반하여 운수종사자 취업현황을<br>알리지 않거나 거짓으로 알린 경우                                                                             | 법 제94조제2항제4호       | 50 | 75 | 100 |
| 타. 제22조제1항제3호를 위반하여 휴<br>식시간 보장내역을 알리지 않거나<br>거짓으로 알린 경우                                                                                      | 법 제94조제2항제5호       | 50 | 75 | 100 |
| 파. 법 제24조제1항의 운수종사자의<br>요건을 갖추지 않고 여객자동차운송<br>사업의 운전업무에 종사한 경우                                                                                | 법 제94조제2항제6호       | 50 | 50 | 50  |
| 하. 법 제24조의2제1항 또는 제2항<br>을 위반하여 같은 항에 따른 증표를<br>제시하지 않은 경우                                                                                    | 법 제94조제3항제3호의2     | 10 | 15 | 20  |
| 거. 법 제26조제1항제1호부터 제3호<br>까지 및 제5호를 위반한 경우                                                                                                     | 법 제94조제3항제4호       | 20 | 20 | 20  |
| 너. 법 제26조제1항제6호·제7호·<br>제7호의2·제7호의3 및 제8호를<br>위반한 경우                                                                                          | 법 제94조제3항제4호       | 10 | 10 | 10  |
| 더. 법 제26조제1항제9호를 위반한<br>경우                                                                                                                    |                    |    |    |     |
| 1) 안전운행을 위한 운수종사자의<br>준수사항 중 국토교통부령으로 정<br>하는 준수사항을 위반한 경우                                                                                    | 법 제94조제3항제4호       | 50 | 50 | 50  |
| 2) 1)에 따른 준수사항 외의 준수사<br>항을 위반한 경우                                                                                                            | 법 제94조제3항제4호       | 10 | 10 | 10  |
| 러. 법 제26조제2항을 위반한 경우                                                                                                                          | 법 제94조제3항제4호       | 50 | 50 | 50  |
| 머. 법 제26조제3항을 위반하여 차량<br>의 출발 전에 여객이 좌석안전띠를<br>착용하도록 안내하지 않은 경우                                                                               | 법 제94조제4항          | 3  | 5  | 10  |
| 버. 법 제34조의2제2항을 위반하여<br>대여사업용 자동차를 대여할 때 임<br>대차계약서상의 운전자(법 제34조<br>제2항에 따라 운전자를 알선하는<br>경우에는 해당 운전자를 말한다.<br>이하 같다)에 대하여 운전자격을<br>확인하지 않은 경우 | 법 제94조제2항제6호<br>의2 | 20 | 30 | 50  |
| 서. 법 제34조의2제2항을 위반하여<br>같은 항 각 호의 어느 하나에 해당                                                                                                   | 법 제94조제2항제6호<br>의2 | 50 | 50 | 50  |

|                                                                                                     |               |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-------|
| 하는 운전자에게 자동차를 대여한 경우                                                                                |               |     |     |       |
| 어. 법 제45조에 따른 터미널 사용명령을 위반한 경우                                                                      | 법 제94조제2항제9호  | 100 | 150 | 200   |
| 저. 법 제56조에 따른 정관변경 등의 명령을 따르지 않은 경우                                                                 | 법 제94조제2항제10호 | 100 | 150 | 200   |
| 처. 법 제65조제1항(법 제60조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 보고서를 제출하지 않거나 거짓 보고서를 제출한 경우 또는 조사나 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 | 법 제94조제2항제11호 | 200 | 300 | 500   |
| 커. 법 제66조(법 제60조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 개선명령을 따르지 않은 경우                                            | 법 제94조제1항제4호  | 500 | 750 | 1,000 |
| 터. 법 제67조(법 제60조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 임직원에 대한 징계·해임의 요구에 따르지 않거나 시정명령을 따르지 않은 경우                 | 법 제94조제1항제5호  | 500 | 750 | 1,000 |
| 퍼. 법 제79조제1항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우                                                             | 법 제94조제2항제12호 | 25  | 50  | 50    |
| 허. 법 제79조제1항에 따른 서류 제출을 하지 않거나 거짓 서류를 제출한 경우                                                        | 법 제94조제2항제13호 | 50  | 75  | 100   |
| 고. 정당한 사유 없이 법 제79조제2항에 따른 검사 또는 질문에 불응하거나 이를 방해 또는 기피한 경우                                          | 법 제94조제2항제14호 | 50  | 75  | 100   |
| 노. 법 제83조에 따른 자가용자동차의 사용 제한 또는 금지에 관한 명령을 위반한 경우                                                    | 법 제94조제2항제15호 | 500 | 500 | 500   |
| 도. 법 제89조제1항을 위반하여 자동차 등록증과 자동차 등록번호판을 반납하지 않은 경우                                                   | 법 제94조제2항제16호 | 500 | 500 | 500   |

비고: 위 표 제2호나목·라목·터목 및 퍼목의 경우에는 법 제85조제1항에 따라 처분을 받은 경우에는 과태료를 부과하지 아니한다.